

FORMATO N°03

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y/O ESPECIALIZADOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES

ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA:	
ACTIVIDAD DEL POI:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CLASIFICADOR DE GASTO, META PRESUPUESTAL, TIPO DE RECURSO (DE CORRESPONDER), NUMERO DE TRANSFERENCIA (DE CORRESPONDER):	CONTRATACIÓN DE UN (17) SERVICIO DE DIGITACION DE MANERA TEMPORAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA JURISDICCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD PACIFICO NORTE. META 23.29.11

I. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio)			
Contribuir a la protección de la salud pública y al fortalecimiento del sistema sanitario en el ámbito de la Red Integrada de Salud Pacífico Norte mediante la contratación del servicio de digitación de FUAS en los aplicativos del SIS, enmarcadas en las líneas de acción del Convenio SIS, en cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y el respeto al debido procedimiento.			
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO (Obligatorio)			
▪ Descripción del servicio a contratar			
17	SERVICIO DE DIGITACION		EE.SS
III. ALCANCES DEL SERVICIO: (Obligatorio)			
N°	ACTIVIDADES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	PRODUCTO	ENTREGABLE
1	Brindar orientación y/o atención al usuario, respecto a las diferentes consultas que involucran los procesos de Aseguramiento Universal de Salud (consultas relacionadas a: afiliación, adscripción, cambio de domicilio y otras) de acuerdo a la normativa vigente los diferentes tipos de Seguros.	USUARIO ATENDIDO	REPORTE DE ACTIVIDADES
2	Recepcionar, verificar y digitar un mínimo de 180 Formatos Únicos de Atención (FUAS – SIS) diarios, asegurando al menos 4000 registros al mes, sin un límite máximo, garantizando que la digitación se realice en un plazo no mayor a 10 días (INDISPENSABLE) y reportando los registros en los aplicativos del MINSA.	FUAS REGISTRADAS EN EL ARFSISWEB	REPORTE EXCEL DE PRODUCCIÓN (VISADO POR EL INFORMÁTICO DE LA UNIDAD DE SEGUROS DE LA RSPN)
3	Registro y control de Entrega	DISPONIBILIDAD	REPORTE DE



	de Formatos Únicos de Atención (FUA) para la atención de los usuarios.	DE FUAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA IPREES	FUAS ENTREGADAS Y RECEPCIONADAS
4	Ultimo Control previo de los Formatos Únicos de Atención (FUA) antes de ser digitados en el Aplicativo ARFSISWEB.	FUAS VALIDADAS	REPORTE EXCEL DE PRODUCCIÓN
5	Levantamiento de las observaciones realizadas por el ARFSISWEB dentro del plazo oportuno establecido en la directiva vigente.	FUAS OBSERVADAS	REPORTE EXCEL DE PRODUCCIÓN
6	Archivar los formatos originales post Digitación (FUAS registradas y anuladas): Garantizando su buena conservación y su TOTALIDAD (saldos, stock) del Establecimiento de Salud, teniendo en cuenta la normativa vigente del correcto Archivamiento (AGN) de los últimos 5 años, bajo supervisión del jefe del establecimiento.	FUAS ARCHIVADAS	REPORTE DE ACTIVIDADES
7	Afiliación de usuarios que no cuenten con seguro para la atención por la Plataforma de Telemedicina y registro oportuno de los FUAS generados a mediante la Plataforma de Telemedicina (FUA electrónico).	USUARIOS AFILIADOS	REPORTE DE ACTIVIDADES
8	Participar de las Reuniones Técnicas del Equipo de Seguros de Salud (virtuales y/o presenciales)	INFORMÁTICO CAPACITADO	REPORTE DE ACTIVIDADES

IV. REQUISITOS MÍNIMOS (Obligatorio)

a. Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios:

- Título de Ingeniero de Sistemas y/o Bachiller o Título de Técnico en Computación e Informática.
con registro en SUNEDU o MINEDU según corresponda

b. Experiencia:

- Experiencia General:

Experiencia de (01) año de laborar en e ntidades Públicas y/o privadas.

- Experiencia Específica:

(06) meses en actividades vinculadas al proceso de información (DIGITACION)



c. Otros: El perfil se acreditará mediante documento (título profesional y/o el documento que corresponda), y la experiencia será acreditada mediante certificados y/o constancias) Ademas, el postor deberá contar con: - Registro Unico del Contribuyente (activo y habido) - Registro Nacional de Proveedores (RNP) - Suspensión de Cuarta Categoría (De corresponder) - Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (actualizado) - Anexos del 05 al 11
V. VALOR ESTIMADO (obligatorio) S/. 2000.00 Soles
VI. SEGUROS (De Corresponder) NO CORRESPONDE
VII. LUGAR (De corresponder) Por la naturaleza de la contratación, el servicio es prestado para los EE.SS de la Red Integrada de Salud Pacifico Norte, utilizando bienes y equipos propios, salvo la disponibilidad de los mismos por parte de la entidad, debiendo acudir a la entidad cuando esta la requiera o cuando la naturaleza del servicio así lo amerite, previa comunicación por parte de la entidad.
VIII. PLAZO DE ENTREGA (Obligatorio) El plazo contractual es de hasta 180 (ciento ochenta) días calendarios, contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio.
IX. ENTREGABLES (De corresponder) El cumplimiento del servicio requerido, será medido a través de (06) SEIS entregables que den cuenta de la plena satisfacción de la contratación, cuya unidad de medida será mediante informe de actividades. - Primer Entregable: Hasta treinta (30) días calendarios; contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio, - Segundo Entregable: Hasta sesenta (60) días calendarios; contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio, - Tercer Entregable: Hasta noventa (90) días calendarios; contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio, - Cuarto Entregable: Hasta ciento veinte (120) días calendarios; contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio - Quinto entregable: Hasta ciento cincuenta (150) días calendarios; contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio - Sexto entregable: Hasta ciento ochenta (180) días calendarios; contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio "Si la fecha de presentación cae en un día no laborable, el documento deberá ser entregado al primer día hábil".
X. CONFORMIDAD (Obligatorio) La conformidad se realizará mediante Informe del área usuaria de conformidad al art. 20 y el art. 144 del DS 009-2025-EF; por parte del EE.SS La recepción conforme de la entidad contratante no obsta su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del numeral 69.2 del artículo 69 de la Ley.
XI. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)



El Abono será a través de cuenta CCI, la cual se efectuará en (SEGÚN ENTREGABLES) 06 PAGOS, después de la presentación de cada entregable (Informe de cumplimiento de actividades correspondiente), documentos ingresados a través de la oficina de trámite documentario, a través de Carta solicitando conformidad de servicios y trámite de pago por cada entregable, adjuntando lo siguiente:

- Informe final por cada entregable describiendo las actividades objeto de la contratación.
- CONFORMIDAD SIGA (Firmado por la Jefatura del Establecimiento de Salud y Jefatura de Unidad de Seguros)
- Recibo por honorario, a crédito por un plazo no menor a 15 días naturales (en cuanto corresponda).
- Carta de autorización CCI.
- Suspensión de cuarta categoría (de corresponder).
- Copia de su orden de servicios o contrato.

XII. CONFIDENCIALIDAD (De corresponder)

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El contratado, debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información. Esta obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, diagnósticos, documentos, cuadros comparativos y demás datos compilados o recibidos por el proveedor.

XIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (Obligatorio)

De conformidad al literal c) del art. 69 de la Ley 32069, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

XIV. RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACIÓN DE BIENES (De Corresponder)

En aquellos casos en los cuales, para el cumplimiento de la prestación, la Entidad asigne al Contratista algún bien mueble o inmueble, éste es responsable del buen uso y conservación de los mismos; de lo contrario, responderá por su deterioro o pérdida, debiendo proceder a su reposición dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles

XV. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (obligatorio)

De conformidad al literal c) del art. 69 de la Ley 32069, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

XVI. GASTOS POR DESPLAZAMIENTO (De Corresponder)

No Corresponde

XVII. PENALIDADES (Obligatorio)

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F =0.40.

Tanto el monto como e/ plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.



Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.
Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo

XVIII. OTRAS PENALIDADES (Opcional)

Cálculo de penalidad:

$$\frac{\text{IMPORTE MENSUAL}}{\text{CANTIDAD MINIMA SOLICITADA DE DIGITACION}} \times \text{CANTIDAD NO DIGITADA POR EL PRESTADOR DE SERVICIO}$$

XIX. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL (Obligatorio)

La Entidad puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

- Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
- Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.
- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
- Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.
- Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.
- Por la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.
- Asimismo, puede resolverse de forma total o parcial el contrato por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria.

XX. OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO (Obligatorio)

A la suscripción del contrato o de la formalización de la Orden respectiva, el Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la Red Integrada Pacifico Norte.

Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.

Servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.



En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con la Red Integrada de Salud Pacifico Norte.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acápite, durante la ejecución contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver total o parcialmente el contrato.

El Contratista declara conocer los principios, deberes y prohibiciones establecidas en la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y otras normas vinculadas a la materia; por lo que su conducta se encuentra acorde a las disposiciones de dicha Ley y normas conexas. En ese sentido, declara someterse a las consecuencias que se deriven de la realización de acciones u omisiones que la vulneren o transgredan.

XXI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Obligatorio)

De conformidad al numeral 81.3 del art. 81 del DS 009-2025-EF, las partes pactan la conciliación como mecanismo de solución de controversias, de manera previa al arbitraje.

Asimismo, todas las controversias que surjan entre las partes sobre validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliación, de conformidad al art. 330 del DS 344-2025-EF.

XXII. GESTIÓN DE RIESGOS (De corresponder)

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.


GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Dirección Regional de Salud Ancash
Red Integrada de Salud Pacifico Norte
Mg. Of. Luis Mario Manzo Villanueva
COP. 14009 / DNI: 3452050
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUROS

Firma

Área usuaria o técnica estratégica

FORMATO N°03

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES
Y/O ESPECIALIZADOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES**

Órgano y/o Unidad Orgánica:	
Actividad del POI:	
Fuente de financiamiento, clasificador de gasto, meta presupuestal, tipo de recurso (de corresponder), numero de transferencia (de corresponder):	CONTRATACIÓN DE UN (02) SERVICIO ESPECIALIZADO EN ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS DE MANERA TEMPORAL PARA LOS EE.SS DE LA JURISDICCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD PACIFICO NORTE. META 23.29.11

I. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio)			
Garantizar la calidad y disponibilidad de los productos farmacéuticos, así como el buen almacenamiento dentro de los establecimientos de salud pública. Garantizar la continuidad de los servicios de salud, en cumplimiento a los mandatos establecidos a los Art.1°,2° y 7° de la Constitución Política del Perú; Art. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 26842, Ley general de salud y, conforme al manual de operaciones, aprobado mediante RM N° 467-2017/MINSA y según cartera de servicios correspondientes.			
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO (Obligatorio)			
▪ 02 SERVICIO ESPECIALIZADO EN ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS – EE.SS			
III. ALCANCES DEL SERVICIO: (Obligatorio)			
N	ACTIVIDADES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	PRODUCTOS	ENTREGABLE
1	Garantizar la gestión de PF, DM y PS de manera oportuna y eficiente.	Disponibilidad de PF, DM y PS	INFORME TECNICO
2	Distribución y monitoreo de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios requeridos por los diferentes servicios del establecimiento de salud.	Disponibilidad de PF, DM y PS	INFORME TECNICO
3	Realizar la verificación permanente de las fechas de expiración de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a fin de realizar las coordinaciones para su rotación inmediata.	Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento	INFORME TECNICO

4	Realizar la verificación del stock disponible y requerimiento de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en cumplimiento de las normativas vigentes de manera mensual.	Disponibilidad de PF, DM y PS	INFORME TECNICO
5	Realizar, supervisar y monitorear el correcto uso de las Buenas prácticas de Almacenamiento en la oficina farmacéutica.	Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento	INFORME TECNICO
6	Realizar, supervisar y monitorear la práctica de las Buenas prácticas de Dispensación en la oficina farmacéutica.	Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Dispensación	Reporte de recetas atendidas
7	Realizar, supervisar y monitorear el cumplimiento de las Buenas prácticas de Farmacovigilancia en la oficina farmacéutica.	Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia	INFORME TECNICO
8	Atención farmacéutica de recetas médicas a los usuarios del establecimiento de Salud.	Recetas atendidas	Reporte de recetas atendidas
9	Garantizar el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto SIS y otros convenios de salud.	Cumplimiento de indicadores	INFORME TECNICO

IV. REQUISITOS MÍNIMOS (Obligatorio)

a. Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios:

Título Profesional Químico Farmacéutico

- Resolución de término de SERUMS
- Colegiatura y habilitación vigente
- Registrado por la (SUNEDU).

Experiencia:

- **Experiencia General:**
Experiencia de (01) año de laborar en entidades Públicas y/o privadas.
- **Experiencia Específica:**
(06) meses en actividades vinculadas al cargo.

b. Otros:



El perfil se acreditará mediante documento (título profesional y/o el documento que corresponda), y la experiencia será acreditada mediante certificados y/o constancias) Además, el postor deberá contar con: - Registro Único del Contribuyente (activo y habido) - Registro Nacional de Proveedores (RNP) - Suspensión de Cuarta Categoría (De corresponder) - Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (actualizado) - Anexos del 05 al 11	
V. VALOR ESTIMADO (obligatorio)	
S/. 2500.00 Soles	
VI. SEGUROS (De Corresponder)	
NO CORRESPONDE	
VII. LUGAR (De corresponder)	
Por la naturaleza de la contratación, el servicio es prestado en el EE.SS de la jurisdicción de la Red Integrada de Salud Pacífico Norte, utilizando bienes y equipos propios, salvo la disponibilidad de los mismos por parte de la entidad, debiendo acudir a la entidad cuando esta la requiera o cuando la naturaleza del servicio así lo amerite, previa comunicación por parte de la entidad.	
VIII. PLAZO DE ENTREGA (Obligatorio)	
El plazo contractual es de hasta 180 (ciento ochenta) días calendarios, contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio.	
IX. ENTREGABLES (De corresponder)	
El cumplimiento del servicio requerido, será medido a través de (06) SEIS entregables que den cuenta de la plena satisfacción de la contratación, cuya unidad de medida será mediante informe de actividades. - Primer Entregable: Hasta treinta (30) días calendarios; contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio, - Segundo Entregable: Hasta sesenta (60) días calendarios; contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio, - Tercer Entregable: Hasta noventa (90) días calendarios; contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio, - Cuarto Entregable: Hasta ciento veinte (120) días calendarios; contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio - Quinto entregable: Hasta ciento cincuenta (150) días calendarios; contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio - Sexto entregable: Hasta ciento ochenta (180) días calendarios; contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio “Si la fecha de presentación cae en un día no laborable, el documento deberá ser entregado al primer día hábil”.	
X. CONFORMIDAD (Obligatorio)	
La conformidad se realizará mediante Informe del área usuaria de conformidad al art. 20 y el art. 144 del DS 009-2025-EF; por parte del EE.SS La recepción conforme de la entidad contratante no obsta su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del numeral 69.2 del artículo 69 de la Ley.	
XI. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)	



El Abono será a través de cuenta CCI, la cual se efectuará en (SEGÚN ENTREGABLES) 06 PAGOS, después de la presentación de cada entregable (Informe de cumplimiento de actividades correspondiente), documentos ingresados a través de la oficina de trámite documentario, a través de Carta solicitando conformidad de servicios y trámite de pago por cada entregable, adjuntando lo siguiente:

- Informe final por cada entregable describiendo las actividades objeto de la contratación.
- CONFORMIDAD SIGA y Jefatura del área de SISMED
- Recibo por honorario, a crédito por un plazo no menor a 15 días naturales (en cuanto corresponda).
- Carta de autorización CCI.
- Suspensión de cuarta categoría (de corresponder)
- Copia de su orden de servicios o contrato.

XII. CONFIDENCIALIDAD (De corresponder)

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El contratado, debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información. Esta obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, diagnósticos, documentos, cuadros comparativos y demás datos compilados o recibidos por el proveedor.

XIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (Obligatorio)

De conformidad al literal c) del art. 69 de la Ley 32069, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

XIV. RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACIÓN DE BIENES (De Corresponder)

En aquellos casos en los cuales, para el cumplimiento de la prestación, la Entidad asigne al Contratista algún bien mueble o inmueble, éste es responsable del buen uso y conservación de los mismos; de lo contrario, responderá por su deterioro o pérdida, debiendo proceder a su reposición dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles

XV. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (obligatorio)

De conformidad al literal c) del art. 69 de la Ley 32069, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

XVI. GASTOS POR DESPLAZAMIENTO (De Corresponder)

No Corresponde

XVII. PENALIDADES (Obligatorio)

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F = 0.40.

Tanto el monto como e/ plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.



Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo

XVIII. OTRAS PENALIDADES (Opcional)

- NO CORRESPONDE

XIX. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL (Obligatorio)

La Entidad puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

- Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
- Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.
- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
- Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.
- Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.
- Por la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.
- Asimismo, puede resolverse de forma total o parcial el contrato por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria.

XX. OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO (Obligatorio)

A la suscripción del contrato o de la formalización de la Orden respectiva, el Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la Red Integrada Pacifico Norte.

Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.

Servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.

En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.



Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con la Red Integrada de Salud Pacifico Norte.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acápite, durante la ejecución contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver total o parcialmente el contrato.

El Contratista declara conocer los principios, deberes y prohibiciones establecidas en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y otras normas vinculadas a la materia; por lo que su conducta se encuentra acorde a las disposiciones de dicha Ley y normas conexas. En ese sentido, declara someterse a las consecuencias que se deriven de la realización de acciones u omisiones que la vulneren o transgredan.

XXI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Obligatorio)

De conformidad al numeral 81.3 del art. 81 del DS 009-2025-EF, las partes pactan la conciliación como mecanismo de solución de controversias, de manera previa al arbitraje.

Asimismo, todas las controversias que surjan entre las partes sobre validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliación, de conformidad al art. 330 del DS 344-2025-EF.

XXII. GESTIÓN DE RIESGOS (De corresponder)

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.


Mg. Luis Dante Malzo Villanueva
CUPP. 10009 DNI. 89232090
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUROS

Firma

Área usuaria o técnica estratégica



GOBIERNO REGIONAL
DE ANCASH

GERENCIA REGIONAL
DE DESARROLLO
SOCIAL

DIRECCION
REGIONAL DE
SALUD ANCASH

RED INTEGRADA DE
SALUD PACIFICO
NORTE



FORMATO N°03

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES
Y/O ESPECIALIZADOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES

Órgano y/o Unidad Orgánica:	
Actividad del POI:	
Fuente de financiamiento, clasificador de gasto, meta presupuestal, tipo de recurso (de corresponder), numero de transferencia (de corresponder):	CONTRATACIÓN DE UN (06) LOCADOR DE SERVICIO DE RECEPCION Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS DE MANERA TEMPORAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA JURISDICCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD PACIFICO NORTE. 23.29.11

I. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio)

Garantizar la calidad y disponibilidad de los productos farmacéuticos, así como el buen almacenamiento dentro de los establecimientos de salud pública.

Garantizar la continuidad de los servicios de salud, en cumplimiento a los mandatos establecidos a los Art.1°,2° y 7° de la Constitución Política del Perú; Art. 1°, 2° y 3° de la Ley N° 26842, Ley general de salud y, conforme al manual de operaciones, aprobado mediante RM N° 467-2017/MINSA y según cartera de servicios correspondientes.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO (Obligatorio)

06 SERVICIO DE RECEPCION Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS – EE.SS

III. ALCANCES DEL SERVICIO: (Obligatorio)

N	ACTIVIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	PRODUCTO	ENTREGABLE
1	Traslado, ordenamiento, ubicación de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en la oficina farmacéutica del establecimiento de salud o almacén especializado.	CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO	REPORTE DE ACTIVIDADES
2	Limpieza de anaqueles y estantes de almacenamiento de la oficina farmacéutica del establecimiento de salud o almacén especializado.	CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO	REPORTE DE ACTIVIDADES
3	Preparación, ordenamiento y asistencia para verificación del inventario de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, en la oficina farmacéutica o almacén especializado.	INVENTARIOS PERIÓDICOS SEGÚN CORRESPONDAN	INVENTARIOS
4	Atención de recetas médicas al usuario de los diferentes servicios del establecimiento de salud.	RECETAS ATENDIDAS	REPORTE DE RECETA ATENDIDAS (FIRMADO POR EL RESPONSABLE DE FARMACIA)



5	Archivar recetas médicas, guías y pedidos de los diferentes servicios del establecimiento de salud.	RECETAS, GUÍAS Y PEDIDOS DE SERVICIO ARCHIVADOS	REPORTE DE ACTIVIDADES
IV. REQUISITOS MÍNIMOS (Obligatorio)			
a. Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios: - TÉCNICO DE FARMACIA. Registrado por del Ministerio de Educación (Minedu). b. Experiencia: - Experiencia General: Experiencia de (01) año de laborar en entidades Públicas y/o privadas. - Experiencia Específica: (06) meses en actividades vinculadas al cargo. c. Cursos y/o programas de especialización: - Conocimiento Básico en manejo de Almacenes Especializados. Conocimiento de la normatividad vigente.			
V. VALOR ESTIMADO (obligatorio)			
S/. 1800.00 Soles			
VI. SEGUROS (De Corresponder)			
NO CORRESPONDE			
VII. LUGAR (De corresponder)			
Por la naturaleza de la contratación, el servicio es prestado en los EE.SS de la Red Integrada de Salud Pacifico Norte, utilizando bienes y equipos propios, salvo la disponibilidad de los mismos por parte de la entidad, debiendo acudir a la entidad cuando esta la requiera o cuando la naturaleza del servicio así lo amerite, previa comunicación por parte de la entidad.			
VIII. PLAZO DE ENTREGA (Obligatorio)			
El plazo contractual es de hasta 180 (ciento ochenta) días calendarios, contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio.			
IX. ENTREGABLES (De corresponder)			
El cumplimiento del servicio requerido, será medido a través de (06) SEIS entregables que den cuenta de la plena satisfacción de la contratación, cuya unidad de medida será mediante informe de actividades. - Primer Entregable: Hasta treinta (30) días calendarios; contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio, - Segundo Entregable: Hasta sesenta (60) días calendarios; contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio, - Tercer Entregable: Hasta noventa (90) días calendarios; contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio, - Cuarto Entregable: Hasta ciento veinte (120) días calendarios; contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio - Quinto entregable: Hasta ciento cincuenta (150) días calendarios; contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio - Sexto entregable: Hasta ciento ochenta (180) días calendarios; contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio			



“Si la fecha de presentación cae en un día no laborable, el documento deberá ser entregado al primer día hábil”.

X. CONFORMIDAD (Obligatorio)

La conformidad se realizará mediante Informe del área usuaria de conformidad al art. 20 y el art. 144 del DS 009-2025-EF; por parte del EE.SS

La recepción conforme de la entidad contratante no obsta su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del numeral 69.2 del artículo 69 de la Ley.

XI. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

El Abono será a través de cuenta CCI, la cual se efectuará en (SEGÚN ENTREGABLES) 06 PAGOS, después de la presentación de cada entregable (Informe de cumplimiento de actividades correspondiente), documentos ingresados a través de la oficina de trámite documentario, a través de Carta solicitando conformidad de servicios y trámite de pago por cada entregable, adjuntando lo siguiente:

- Informe final por cada entregable describiendo las actividades objeto de la contratación.
- CONFORMIDAD SIGA (Firmado por la Jefatura del Establecimiento de Salud)
- Recibo por honorario, a crédito por un plazo no menor a 15 días naturales (en cuanto corresponda).
- Carta de autorización CCI.
- Suspensión de cuarta categoría (de corresponder).
- Copia de su orden de servicios o contrato.

XII. CONFIDENCIALIDAD (De corresponder)

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El contratado, debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información. Esta obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, diagnósticos, documentos, cuadros comparativos y demás datos compilados o recibidos por el proveedor.

XIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (Obligatorio)

De conformidad al literal c) del art. 69 de la Ley 32069, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

XIV. RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACIÓN DE BIENES (De Corresponder)

En aquellos casos en los cuales, para el cumplimiento de la prestación, la Entidad asigne al Contratista algún bien mueble o inmueble, éste es responsable del buen uso y conservación de los mismos; de lo contrario, responderá por su deterioro o pérdida, debiendo proceder a su reposición dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles

XV. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (obligatorio)

De conformidad al literal c) del art. 69 de la Ley 32069, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

XVI. GASTOS POR DESPLAZAMIENTO (De Corresponder)

No Corresponde

XVII. PENALIDADES (Obligatorio)

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:



En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde $F = 0.40$.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo

XVIII. OTRAS PENALIDADES (Opcional)

- NO CORRESPONDE

XIX. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL (Obligatorio)

La Entidad puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

- Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
- Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.
- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
- Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.
- Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.
- Por la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.
- Asimismo, puede resolverse de forma total o parcial el contrato por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria.

XX. OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO (Obligatorio)

A la suscripción del contrato o de la formalización de la Orden respectiva, el Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la Red Integrada Pacífico Norte.

Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.

Servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.

En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con la Red Integrada de Salud Pacifico Norte.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acápite, durante la ejecución contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver total o parcialmente el contrato.

El Contratista declara conocer los principios, deberes y prohibiciones establecidas en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y otras normas vinculadas a la materia; por lo que su conducta se encuentra acorde a las disposiciones de dicha Ley y normas conexas. En ese sentido, declara someterse a las consecuencias que se deriven de la realización de acciones u omisiones que la vulneren o transgredan.

XXI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Obligatorio)

De conformidad al numeral 81.3 del art. 81 del DS 009-2025-EF, las partes pactan la conciliación como mecanismo de solución de controversias, de manera previa al arbitraje.

Asimismo, todas las controversias que surjan entre las partes sobre validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliación, de conformidad al art. 330 del DS 344-2025-EF.

XXII. GESTIÓN DE RIESGOS (De corresponder)

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.


GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Dirección Regional de Salud Ancash
Red Integrada de Salud Pacifico Norte
Mg. Of. Luis Dante Marzo Villanueva
COP. 10009 - DNI: 54782080
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUROS

Firma

Área usuaria o técnica estratégica